

事故发生后，某物业公司对伤者实施救治，同时向某财产保险公司报案。某物业公司为伤者垫付了医疗费、护理费、残疾辅助器具费等费用，共计18047.99元。某财产保险公司对受损车辆进行定损，定损金额为214454.5元。2020年12月29日，某物业公司向北京某汽车销售有限公司支付了受损车辆的维修费用214454.5元。某财产保险公司于2021年2月5日向某物业公司赔付了车辆损失10万元及婴儿车赔偿款1600元。

【案件焦点】

某物业公司要求某财产保险公司在物业责任保险范围内赔偿其停车场中的车辆损失是否应予支持。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：某物业公司在某财产保险公司投保了物业管理责任保险及附加停车场责任险，双方之间形成责任保险合同关系。涉案事故发生在保险期间，某物业公司在承担了相应的赔偿责任后，有权要求某财产保险公司在保险责任限额内予以赔付。根据双方订立的保险单，物业责任保险累计责任限额为100万元，每次事故赔偿限额50万元，其中每人赔偿限额10万元，财产损失每次事故免赔500元，人身事故零免赔；停车场责任每次事故免赔300元，整车盗抢免赔20%，每车赔偿限额10万元。事故发生后，某财产保险公司已就京C×xx车辆的维修费向某物业公司赔付了10万元，故对于该车辆的赔偿限额已用尽，某物业公司要求某财产保险公司赔偿剩余的维修费用，缺乏依据，一审法院不予支持。某物业公司要求某财产保险公司赔偿其垫付的医疗费、护理费、残疾辅助器具费等人身损害赔偿费用18047.99元，未超过保险限额，且不高于一审法院核定的金额，一审法院予以支持。

北京市东城区人民法院依照《中华人民共和国保险法》第二十三条第一款之规定，判决如下：

一、某财产保险公司于判决生效之日起三十日内向某物业公司支付赔偿款18047.99元；

二、驳回某物业公司的其他诉讼请求。

某物业公司不服一审判决，提出上诉。

北京金融法院经审理认为：《中华人民共和国保险法》第三十条规定，采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，保险人与投保人、被保险人或者受益人对合同条款有争议的，应当按照通常理解予以解释。对合同条款有两种以上解释的，人民法院或者仲裁机构应当作出有利于被保险人和受益人的解释。根据《物业管理责任保险条款》约定的内容，只要在物业管理责任范围内因某物业公司的疏忽或过失发生意外事故造成的损失或者费用，某财产保险公司均应当予以赔付，该条款亦未明确排除由此造成的车辆损失不在物业管理责任保险赔付范围。在此情况下，某物业公司认为附加停车场责任险用尽限额后剩余部分仍可以适用物业管理责任险予以赔付的理解，更符合大众通常的理解，因此，应当就此作出有利于被保险人和受益人的解释，认定在附加停车场责任险之外仍可适用物业管理责任险。故而改判某财产保险公司就剩余维修费用进行赔付。

北京金融法院依照《中华人民共和国保险法》第三十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持北京市东城区人民法院一审民事判决第一项；

二、撤销北京市东城区人民法院一审民事判决第二项；

三、某财产保险公司于本判决生效之日起十日内赔付某物业公司保险赔偿金113954.5元；

四、驳回某物业公司的其他上诉请求。

【法官后语】

在保险领域，主险与附加险的划分是保险合同设计的基础，也是保险公司提供风险保障的重要手段。主险作为能够独立承保的险种，通常具有广泛的保障范围和普遍的适用性；而附加险是对主险的补充和扩展，针对特定风险提供更为细致和专业的保障。在物业管理领域，物业公司为了应对日益复杂且多样化的风险，通常会选择购买物业管理责任险，并可能根据实际需要附加其他险

种。然而，主险与附加险的关系并非简单的叠加，而是涉及保险合同的解释、投保人的权益保障以及保险公司的责任承担等多个方面。在实践中，随着保险市场的不断发展，主险与附加险之间的界限逐渐模糊，给保险合同的履行和理赔带来了诸多争议。

一、主险与附加险的定义及关系

(一)主险与附加险的定义

主险，又称基本险，是指能够独立承保的险种，其保障范围和内容通常具有普遍性和基础性。主险是保险公司根据市场需求和风险评估结果设计推出的保险产品，其保障范围广泛，通常包括财产损失、人身伤害、责任风险等多个方面。同时，主险的保费也相对较低，是保险公司推出的最基础的保险产品。

附加险则是对主险的补充和扩展，保障范围相对较小，并且不能单独投保，必须依附于某一主险，为其提供额外的风险保障。附加险的设计和推出通常是基于特定场景或特定风险的需求，其风险特性与主险存在较大的差异，保费也相对较高。同时，附加险的投保、理赔以及免责事由等也往往与主险存在较大的不同。

(二)主险与附加险的关系

主险与附加险的关系可以概括为两个方面：一是相互补充，二是相互独立。相互补充体现在附加险是对主险的补充和扩展，它针对的是主险未能覆盖的风险点或风险场景，从而为客户提供更为全面和细致的风险保障。相互独立则体现在附加险虽然依附于主险，但其投保、理赔以及免责事由等通常与主险存在较大的差异。这种差异性的存在，使附加险在保险合同中具有相对独立的地位和作用。

二、主险与附加险在物业管理责任险中的应用

(一)物业管理责任险的概述

物业管理责任险是指物业公司因在物业管理活动中疏忽或过失造成他人财产损失或人身伤亡而依法应承担的赔偿责任。为了应对这种风险，物业公司通常会选择购买物业管理责任险，以便在风险发生时能够得到经济上的补偿，减

轻自身的负担。

(二)附加险在物业管理责任险中的应用

在物业管理责任险中，附加险的引入是为了满足物业公司对特定风险的保障需求。例如，停车场责任、游泳池责任、电梯责任等附加险都是针对物业管理中常见的风险点而设计的。这些附加险的引入，不仅丰富了保险产品的种类，也为物业公司提供了更加全面和细致的风险保障。然而，附加险的引入也带来了一些问题。由于附加险的风险特性与主险存在较大的差异，故而其投保、理赔以及免责事由等也往往与主险存在较大的不同。这就导致了部分保险公司在制定物业管理责任险条款时，选择将上述附加责任排除在外，以规避潜在的高风险。这种做法虽然在一定程度上保护了保险公司的利益，但可能损害了消费者的权益。

三、本案的法律问题分析

(一)保险公司的提示说明义务

根据《中华人民共和国保险法》的规定，保险公司在签订保险合同时应当履行提示、说明义务，确保投保人能够充分了解保险合同的条款内容、保障范围、免责事由以及理赔流程等信息。本案中，某财产保险公司在签订保险合同时未能明确告知投保人主险与附加险的赔付范围，属于未履行提示、说明义务的行为。这一行为不仅违反了《中华人民共和国保险法》的规定，也损害了投保人的知情权和选择权。

(二)保险合同的解释原则

在保险合同解释方面，我国法律采取的是“有利于被保险人和受益人”的解释原则。这一原则要求在保险合同条款存在争议时，应当从有利于被保险人和受益人的角度进行解释。本案中，某财产保险公司在签订保险合同时未能明确告知投保人主险与附加险的赔付范围，导致投保人对保险合同条款产生误解。根据“有利于被保险人和受益人”的解释原则，应当认定停车场责任属于主险的保障范围。

(三)保险公司的责任承担

本案中,某财产保险公司未履行提示、说明义务且未在主险条款中明确排除停车场责任,导致投保人对其保障范围产生误解。因此,在风险发生时,某财产保险公司不能以主险为由对停车责任造成的损失拒绝赔偿。

编写人:北京金融法院 李方 王力群

雇主责任险关于“超龄劳动者” 上班途中发生事故的赔付责任认定

——某劳务服务公司诉某保险公司责任保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海金融法院(2023)沪74民终203号民事判决书

2. 案由:责任保险合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某劳务服务公司

被告(被上诉人):某保险公司

【基本案情】

2019年3月6日,某劳务服务公司通过案外人某保险咨询服务公司为员工向某保险公司投保雇主责任保险(1999年版),某劳务服务公司为被保险人,保险期间为2019年3月7日至2020年3月6日。保障内容包括法律费用责任限额5万元,每人伤亡责任限额60万元。保险条款约定,所聘用员工因自加伤害、违法行为而导致的伤残或死亡,保险人不承担保险责任。2019年9月30

日，某劳务服务公司将聘用雇员即案外人张某增加列入该保险雇员名单。张某入职时已超过法定退休年龄。

2019年10月6日7时许，案外人张某与另一员工王某甲在上班途中发生交通事故，二人均因抢救无效死亡。《交通事故认定书》认定，事故形成原因包括张某无驾驶资格驾驶未按规定审验的机动车，未让优先通行的一方先行。事故发生后，王某甲获得工伤事故认定，并获得相应赔偿。案外人张某家属要求某劳务服务公司赔偿，后双方就赔偿事宜达成协议，某劳务服务公司实际赔偿90万元。

某劳务服务公司与包括张某在内，孙甲等员工分别签订的劳动合同第十一条第二项均约定，员工在工作期间和上下班途中发生非本人主要及以上责任交通事故造成人员伤亡的（包括超过法定退休年龄的员工），某劳务服务公司负责赔偿。上述事故发生后，某保险公司拒不支付保险金。

【案件焦点】

1. 某劳务服务公司对张某的死亡是否应承担赔偿责任；2. 某劳务服务公司应承担的赔偿金额如何认定；3. 某保险公司是否可援引“违法行为所致的伤残或死亡”这一免责条款免除赔偿责任。

【法院裁判要旨】

上海市黄浦区人民法院经审理认为：首先，案外人张某入职某劳务服务公司时已超过法定退休年龄，不符合法律规定的劳动者的主体资格，故其与某劳务服务公司之间为劳务关系，其死亡也不应适用《工伤保险条例》的相关规定。其次，案外人张某从事的是卫生清扫工作，其在上班途中因交通事故死亡，其死亡与所从事的工作并无直接因果关系，而其上下班使用的交通工具并非由接受劳务方即某劳务服务公司提供，也无证据证明受到某劳务服务公司的授权或指示，无法得出劳务与损害之间存在因果关系，因此，某劳务服务公司不存在法定赔偿责任。某保险公司无须承担雇主责任险项下的理赔责任。

上海市黄浦区人民法院依照《中华人民共和国保险法》第十条、第六十五

条第四款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定,作出如下判决:

驳回某劳务服务公司的全部诉讼请求。

某劳务服务公司不服一审判决,提出上诉。

上海金融法院经审理认为:首先,某劳务服务公司对张某的死亡仅负有合同约定的赔偿责任。涉案保险合同约定,合同义务亦是被保险人赔偿责任的来源。张某系超过法定退休年龄的员工,对于其在上下班途中发生的交通事故,某劳务服务公司虽不负有法定赔偿责任,但根据其与员工签署的合同,其仍负有约定的赔偿义务。其次,明确赔偿标准应按照工伤标准计算。涉案劳动合同的相关方均表示,赔偿标准应按照工伤标准计算。且涉案保险合同约定的保险责任范围中,本就包括工伤赔偿标准的约定风险。工伤赔偿标准亦属于法律法规规定的经济赔偿责任计算依据。最后,认定保险公司不能依据“违法行为所致的伤残或死亡”这一免责条款进行免责。涉案系争免责条款则存在不同的解释。系争免责条款并未明确伤残或死亡的后果系全部、主要抑或部分由违法行为导致。在作有利于被保险人解释的情况下,因涉案事故并非张某一人的违法行为导致,故本案事故不属于免责条款约定的免责情况。

上海金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定,作出如下判决:

一、撤销上海市黄浦区人民法院一审民事判决;

二、某保险公司应于判决生效之日起十日内支付某劳务服务公司人民币60万元。

【法官后语】

随着我国社会老龄化程度加深,达到法定退休年龄的老年劳动者(以下简称超龄劳动者)与日俱增,其职业保障问题须引起重视。在雇主责任险中,保险人承担赔付义务的前提是雇主对雇员存在赔偿责任,而法律关于劳务关系与劳动关系的赔偿责任规定有所不同,由此导致雇主责任险项下关于“超龄劳动者”的赔付责任认定存在困难。

一、雇主对“超龄劳动者”的法定赔偿责任

(一)雇主与“超龄劳动者”之间的法律关系

实践中，对于“超龄劳动者”是否能与雇主成立劳动关系存在不同意见，如养老保险待遇挂钩说、法定年龄说等观点。承办人认为，从法律规定看，《中华人民共和国劳动合同法实施条例》明确规定劳动者达到法定退休年龄的，劳动合同终止。从实际情况看，超过法定退休年龄，社保经办机构无法为其开设社保账户、接受其社会保险的缴纳，如确立劳动关系，企业将独自承担劳动关系下的保障责任，会导致企业承担的用人成本过大。因此，当不存在诸如劳动者退休前即在该企业工作等特殊情形时，认定“超龄劳动者”与雇主构成劳动关系更为合理，本案即属此情形。

(二)劳务关系下上班途中受伤的责任认定

关于上下班途中受伤是否属于因劳务受伤的认定，实践中存在不同的观点，主要评判标准在于该阶段与工作的内在联系是否紧密，具体可从工作性质、工作时间、上下班是否属于工作的合理延伸以及通勤交通工具的提供者等方面进行综合考量。本案雇员张某的工作为保洁，其并非在接受雇主指示前往保洁地点时发生事故，其上下班途中不属于工作时间，且通勤的交通工具也非企业提供，不宜认定其系因劳务受到损害，故雇主不承担法定的侵权赔偿责任。

二、合同约定义务可作为雇主责任险的责任来源

其一，关于保险公司是否应赔付，根据涉案保险条款关于保险责任范围的约定，雇主对其雇员所应承担的法律责任，除法律规定，还可能源于合同约定。因此，在审理此类案件时，不能机械司法，径直依据相关法律规定对雇主责任进行判断，还应注意审查企业的用工合同。根据雇员入职时与雇主签订的合同，如果雇主基于企业特殊情况考量，在法律规定之外愿意承担赔偿责任的，且该责任的产生与工作具有较高的关联性，依然应认定其属于雇主责任险保险责任范围。雇主赔付后，保险人应承担相应的赔付责任。涉案雇主与雇员签订的用工合同约定了责任赔付条款，即某劳务服务公司对于上下班途中发生的交通事故应予赔付。该约定系源于用工地地处偏远，多数员工需要长途通勤，员工和

